

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3739/2542

นาย สุรพงษ์ พรหมทะ นา
บริษัท ที เค เอ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 27

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 27 บัญญัติว่า การยื่นคำฟ้องตลอดจนการ ดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในศาลแรงงานให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียม และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 วรรคสองกำหนดให้ค่าฤชาธรรมเนียม รวมถึงค่าทนายความด้วย ฉะนั้น ในคดีที่ศาลแรงงานพิจารณาพิพากษา คู่ความจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าทนายความให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 5 เท่า ของเงินเดือนโจทก์ เป็นเงินจำนวน 48,750 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 19,500 บาท

จำเลยให้การว่า โจทก์เขียนใบลาออกด้วยความสมัครใจ จำเลยไม่ต้องใช้เงิน โจทก์อีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความให้
จำเลยเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ
โจทก์เพียงข้อเดียวว่า โจทก์ต้องใช้ค่าทนายความจำนวน 3,000 บาท ให้จำเลยหรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 27 บัญญัติว่า การยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ
ในศาลแรงงาน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียม และตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 วรรคสอง กำหนดให้ค่าฤชาธรรมเนียม
รวมถึงค่าทนายความด้วย ฉะนั้น ในคดีที่ศาลแรงงานพิพากษาคู่ความจึงได้
รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าทนายความให้แก่คู่ความอีกฝ่าย ที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษาให้โจทก์ใช้ค่าทนายความ 3,000 บาท ให้จำเลยจึงไม่ถูกต้อง อุทธรณ์โจทก์
ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ไม่ต้องใช้ค่าทนายความ 3,000 บาทให้จำเลย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(เสรี ชุณหถนอม-พิมล สมานิตย์-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ